

## MODULO 1: Introducción al comercio exterior

### Importación

**Importación:** es la **introducción** de cualquier **mercadería** a un **territorio aduanero**. Puede clasificarse como **definitiva** o **suspensiva**.

### Exportación

**Exportación:** es la **extracción** de cualquier **mercadería** de un **territorio aduanero**.

Según su uso económico → productos primarios, manufactura de origen industrial, manufactura de origen agropecuario.

### Beneficios

#### Al importar

- ✓ Adquisición de **bienes, MP e insumos** que **no se producen en el país**.
- ✓ Adquisición **mercancía** de **mejor calidad, mayor eficiencia**, tiempos de **entrega** o **menor precio**.
- ✓ Adquisición de **bienes no convenientes de producir localmente**.
- ✓ Aumento de **ingresos estatales**.
- ✓ **Diversificar proveedores** → en caso de monopolio u oligopolios en el mercado local.
- ✓ Buscar **estabilidad** de **precio**.
- ✓ Aprovechamiento de **descuentos estacionales**.

#### Al exportar

- ✓ Permite **hacer frente** al **pago de las importaciones** y la **deuda externa**. BMacro
- ✓ **Ampliación** de **mercados**. BMicro
- ✓ Ayuda en caso de **fluctuaciones cíclicas** de la **demanda interna**. BMicro
- ✓ **Reducción** de la **capacidad ociosa** → ya que, si vendo también al exterior, aumento en la producción. BMicro
- ✓ **Modernización en los métodos de producción** con el fin de **competir** con **empresas extranjeras**. BMicro
- ✓ Brinda **mayor respaldo** a la hora de **buscar financiamiento**. BMicro
- ✓ Es un **factor dinámico** del crecimiento económico. BMacro
- ✓ Funciona como **autoseguro de cambio** → la exportación reduce el riesgo cambiario. BMicro

### Normativa básica

#### Código Aduanero

El Código Aduanero es quien **establece** las **reglas** para **regular las actividades aduaneras** de un país. Sus disposiciones se **aplican en territorio terrestre, acuático, aéreo y en enclaves** constituidos **a favor de nuestro país**.

- Proporcionar **definiciones sobre el comercio internacional**.
- Establecer el **ámbito de aplicación** de la normativa aduanera
- Establecer la **mecánica operativa aduanera**

#### Ámbito de aplicación

##### Territorio Aduanero General (TAG)

**Área terrestre, acuática y aérea** en donde se aplica el sistema de aranceles y prohibiciones económicas en lo que respecta a importaciones y exportaciones. En Argentina, **el TAG excluye las zonas francas y exclaves**.

##### Territorio Aduanero Especial (TAE)

Este territorio se refiere al **área de la Isla Grande de Tierra del Fuego**, donde se aplican **reglas aduaneras especiales**. El **resto de la provincia de Tierra del Fuego se considera como un área aduanera franca**.

##### Zona primaria aduanera

Aquella **parte del territorio aduanero** donde **se realizan operaciones aduaneras y se controla la circulación tanto de mercaderías como personas**. En dicha zona, se **aplican normas especiales** con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras.

##### Zona secundaria aduanera

Constituida por el territorio aduanero **a excepción de la zona primaria aduanera**.

### Zona de vigilancia especial

Es la **franja de la zona secundaria aduanera** sometida a **disposiciones especiales de control**.

**Los enclaves forman parte de la zona de vigilancia especial.** Enclave: es un **área que está bajo el control y soberanía de otro país**, pero donde se permite **aplicar la legislación aduanera de un país diferente** gracias a un acuerdo internacional.

### Zona marítima aduanera

Franja del mar territorial argentino y de los ríos internacionales bajo soberanía argentina, con controles especiales.

#### No constituyen territorio aduanero

- **Exclave:** **área que está bajo la soberanía de Argentina**, pero donde se permite que se **aplique la legislación aduanera de otro país**, gracias a un acuerdo internacional.
- **Área franca:** lugar donde **la mercancía NO está sujeta al control aduanero y no se pagan impuestos por su entrada o salida, excepto determinadas tasas de servicios**. Sí está prohibido por ejemplo el ingreso de armas, o sea que el gobierno puede hacer excepciones en circunstancias especiales. Se aplican **beneficios fiscales y aduaneros para fomentar la inversión extranjera, la exportación y la creación de empleo**.
- **El mar territorial argentino y los ríos internacionales.** Ej: Río Paraná.
- **Los espacios aéreos correspondientes a los ámbitos a que se refieren determinados incisos.**
- **El lecho y subsuelo submarinos nacionales.**

---

## Operatoria aduanera

---

### Sujetos intervinientes

---

| OPERADORES                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importadores directos / usuarios / usuarios directos | Son quienes importan mercaderías para uso personal. Por ejemplo: el que trae un auto o un medicamento para uso propio.                                                                                                                                                                                                                     |
| Importadores de reventa                              | Son quienes importan mercaderías con el objetivo de revenderlas en el mercado local. A esta mercadería se le agrega alguna etiqueta o se la fracciona                                                                                                                                                                                      |
| Importadores para terceros                           | Son quienes actúan en nombre de terceros para traer productos del extranjero. Se encargan de los trámites aduaneros en nombre del comprador real, quien puede no estar registrado o preferir delegar estas responsabilidades.                                                                                                              |
| Exportadores productores                             | Son quienes producen la mercadería que van a exportar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exportadores no productores                          | Son quienes no producen la mercadería que van a exportar. Se dividen a su vez en: <b>1) Exportadores no productores:</b> le compran la mercadería a un productor local y luego la exportan. <b>2) Exportadores no productores por cuenta de terceros:</b> son quienes realizan las tareas de exportación en nombre del verdadero vendedor. |
| AUXILIARES                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Despachante de aduana                                | Son quienes gestionan trámites aduaneros en nombre de terceros, ocupándose de todos los procedimientos relacionados con importaciones, exportaciones y demás actividades aduaneras.                                                                                                                                                        |
| Agentes de transporte aduanero                       | Son personas humanas o jurídicas que gestionan la presentación de medios de transporte y cargas ante el servicio aduanero en nombre de los transportistas                                                                                                                                                                                  |
| Agente marítimo                                      | Se encargan de coordinar todos los aspectos relacionados con la llegada, estadía y partida de buques en un puerto, así como el manejo de la recepción, carga, descarga y entrega de la mercadería.                                                                                                                                         |
| Agencia de estiba                                    | Encargados de supervisar la carga y descarga de las mercaderías.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compañías de control de calidad (Surveyors)          | Garantizan que los productos cumplan con los estándares exigidos; contratadas en su mayoría por el importador                                                                                                                                                                                                                              |

Acá me faltó:

- **Forwarder**, agente de embarque: pickup de mercaderías, emisión de documentos de transporte, consolidación de cargas, gestión aduanera, contratación de seguros.

---

## Clasificación/posición arancelaria

---

La **clasificación arancelaria** se basa en **determinar una nomenclatura** uniforme del producto a través de **la elección de un código** con el **objetivo** de determinar el **tratamiento arancelario** en operaciones de importación y exportación.

La realiza un **despachante de aduana**.

- Los **6 primeros dígitos** son **universales**; los restantes son específicos según el país del que se trate.
- La **subpartida regional**: es la que compartimos con los del MERCOSUR.

- **Ítem:** a veces tiene que ver con las marcas, información adicional, etc.
- **Digito control (DC):** sirve únicamente a nivel informativo para controlar que se tipeó todo de forma correcta.

---

## Valoración aduanera

---

La **valoración aduanera** se basa en **determinar la base imponible** para poder calcular los **tributos a abonar o los beneficios fiscales a percibir**.

En **importación** se utiliza el valor **CIF** (costo, seguro y flete); en **exportación** se utiliza el valor **FOB**.

**Excepción:** este caso se da cuando no hay un valor de transacción válido, por lo que se aplican otros métodos (valor de transacción de mercancías idénticas o similares, método deductivo, método del valor reconstruido, método de última instancia).

La **valoración aduanera** busca **evitar prácticas deshonestas** como declarar un **valor menor para evadir impuestos** o un **valor mayor para facilitar la fuga de dólares**.

---

## Origen y procedencia de la mercadería

---

**Origen:** **dónde se fabricó la mercadería**, lo cual **determina quién es el exportador**. Es decir, la **mercadería se considera originaria del país en el cual se produjo, o en el cual se realizó la última modificación significativa**.

**Procedencia:** se refiere al **país desde el cual se envió la mercadería**, aunque no necesariamente se haya producido ahí.

Criterios de origen:

- Los productos naturales son originarios del país en cuyo suelo hubieran sido criados o cosechados
- La mercadería manufacturada en un solo país, sin el aporte de materia de otro, es originaria del país donde ha sido fabricada
- La mercadería manufacturada en un solo país, con el aporte total o parcial de material de otro, es originaria de aquel en el cual se hubiera realizado la transformación que produzca un cambio de la partida de arancelaria
- Por proporción de valor agregado (es originaria del país que mayor valor agregado haya aportado), lista taxativa de elaboración

---

## Régimen legal

---

---

### Canales / oficialización de mercaderías

---

Dependiendo del nivel de **control asignado (verde, naranja, rojo o morado)**, se pueden retirar o embarcar las mercaderías, o puede que quizás se requieran verificaciones adicionales antes de su liberación:

- **Canal verde:** permite el retiro o embarque de la mercadería **sin la necesidad de trámites adicionales**.
- **Canal naranja:** requiere de un **control previo de documentación**.
- **Canal rojo:** tiene **control de la documentación y verificación física de la mercadería**, previo a su retiro o embarque.
- **Canal morado:** implica una **revisión más exhaustiva**, sobre todo en lo que refiere a la **mercadería**.

---

## Prácticas desleales

---

Las prácticas desleales en el comercio exterior se basan en estrategias que buscan **obtener ventajas comerciales injustas**, como es el caso del **dumping** y las **subvenciones**.

Estas prácticas pueden generar: detrimento en la producción nacional, pérdida de empleos y reducción de ingresos.

### Dumping

Implica **vender productos a precios más bajos** en el **extranjero** que en el **mercado interno**. Para que haya dumping debe constatarse un daño real en el sector productivo

Para que haya dumping también se debe cumplir la **condición** de que se genera un **daño real** muy inminente en el **sector productivo del país de importación**.

De ser comprobado el dumping se coloca un **arancel antidumping** para ese producto en específico, que **proviene de un determinado origen y proveedor**. **Solo se puede aplicar cuando existen pruebas del daño a la industria local**.

### Subvenciones

Ayudas financieras brindadas por el gobierno, incluyendo: transferencias de fondos directas, exenciones de impuestos, provisión de bienes o servicios, financiamiento especial. Significa un **beneficio a favor del producto a exportar o para el exportador**.

El **objetivo** de esto es que los exportadores de determinado sector tengan **precios más competitivos y puedan salir a mercados a competir con mejores precios que la competencia internacional**. Es para **ganar mercados**.

Las subvenciones pueden ser **prohibidas o recurribles**.

**Derecho compensatorio:** se aplica para **contrarrestar los subsidios otorgados** a la producción o exportación de un bien, de manera de asegurar condiciones justas de competencia. **Se aplica si se determina que el subsidio está dañando a la industrial nacional.**

**Salvaguardia** → se trata de una medida de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del mercado importador.

---

## Políticas

---

Me muestran que yo voy a tener muchos **instrumentos** disponibles para utilizar, que **definen el rumbo económico de un país.**

Estos **instrumentos** son tales como la disponibilidad de divisas, el saldo de la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento externo, la apertura económica, etc. Siempre que hablamos de **política de comercio exterior** vamos a estar mirando los **factores económicos y monetarios.**

---

### Sub-política monetaria

---

Esta sub-política es una herramienta que utiliza el Banco Central con el objetivo de **controlar la cantidad de dinero en circulación.** Puede ser:

- **Expansiva:** esta política **aumenta la oferta de dinero para poder estimular el crecimiento económico** (rescate de títulos propios o adquirir bonos emitidos por instituciones bancarias comerciales, reducir la tasa de interés, reducir el encaje bancario, aumentar la emisión monetaria, devaluar la moneda).
- **Restictiva:** **reduciendo la oferta de dinero para controlar la inflación** (emitir y vender títulos a instituciones bancarias comerciales, aumentar la tasa de interés, aumentar el encaje bancario, reducir la emisión monetaria, revaluar la moneda).

---

### Sub-política comercial

---

La sub-política comercial tiene como objetivo regular el comercio internacional de manera de equilibrar la apertura comercial, protegiendo el mercado interno y la calidad de vida de la población.

Los instrumentos para regularla incluyen medidas arancelarias como:

#### Medidas arancelarias

Medidas que buscan proteger los mercados internos y la producción nacional, y, por otro lado, incrementar la recaudación fiscal.

- **Derecho, gravamen o arancel:** son tributos que se aplican ya sea a las importaciones o exportaciones. Los mismos pueden ser:
  - o **Ad valorem:** son un % del valor de la mercadería.
  - o **Específico:** se establece como una cantidad fija por unidad de medida del producto.
- **Tasa**
- **Contribuciones**
- **Impuestos**
- **Derecho antidumping**
- **Derecho compensatorio**
- **Cupos:** limitan la cantidad de importaciones o exportaciones.

#### Medidas para-arancelarias

Medidas técnicas que son **trabas a las importaciones.** Se puede aplicar algún tipo de **prohibición económica:** ya sea proteger al mercado interno; y las **prohibiciones no económicas** que es cuando se habla del cuidado de la salud, medioambiente, etc.

- **Prohibiciones:** absolutas o relativas
- **Licencia previa:** son permisos requeridos ante una autoridad competente para importar o exportar determinadas mercaderías.

---

### Sub-política promocional

---

Tiene como finalidad **promover** (a través de exenciones impositivas, líneas de crédito subsidiadas, etc.) **el aumento cuanti y cualitativo de las exportaciones.**

- **Incentivos directos:** cuando el exportador recibe dinero por parte del Estado como consecuencia de la realización de una exportación (reintegro impositivo, reembolso impositivo, reembolsos especiales, recupero IVA).
- **Incentivos indirectos:** corresponde a la desgravación o exención impositiva, es decir, reducen/eximen a los exportadores de ciertos impuestos. **Ejemplo de exención:** el exportador no paga impuesto al sello en operaciones de exportación. **Ejemplo de desgravación:** el exportador deduce del impuesto a las ganancias un porcentaje del monto exportado, de manera tal de reducir su carga impositiva total.
- **Incentivos financieros**
- **Incentivos especiales:** buscan facilitar la exportación de productos.

- **Admisión temporal con perfeccionamiento industrial:** permite la importación de mercaderías sin pagar tributos aduaneros al momento de la importación; las mercaderías importadas bajo este régimen pueden ser utilizadas en procesos industriales sin que se considere una importación definitiva; obligación de exportar las mercaderías transformadas o mejoradas después del proceso industrial.
- **Regímenes de exportación en consignación:** permite enviar mercaderías al exterior con el objetivo principal de abrir mercados potenciales internacionales; los tributos y beneficios promocionales aplicables al producto exportado quedan diferidos o condicionados hasta que se concrete la venta de la mercadería en el exterior, se considera excepcional la reintroducción de la mercadería al país de origen después de la exportación.
- **Seguro de crédito a la exportación:** es una herramienta que busca proteger a los exportadores de los riesgos que pueden dificultar el cobro por operaciones internacionales. Este seguro cubre tanto riesgos ordinarios como extraordinarios.
- **Fletes preferenciales**
- **Régimen de envío de mercaderías (muestras, partes y piezas en garantía).**

## MÓDULO 2: Logística internacional

### Introducción

Hablamos del movimiento de las mercaderías en todos los aspectos. La selección adecuada del transporte depende de:

- **Disponibilidad del vehículo** (las características que tiene, los puertos, los aeropuertos, las rutas, las políticas de los países).
- **Características de la carga.**
- **El punto de origen y destino del envío** (desde el productor hasta donde va a ser consumido).

Para hacer este análisis partimos del **valor de tráfico**, que refiere a una serie de **características generales y particulares** que me van a permitir hacer un análisis comparativo **entre los medios de transporte**. Estas características son la **velocidad de circulación** (aéreo), **seguridad de la carga** (aéreo), la **capacidad de la carga** (marítimo), la **facilidad en su uso** (camión), **valor económico** (ferrocarril y fluvial).

### Carga internacional

Es **cualquier bien o producto que preparamos para ser movilizado de manera internacional**. Deben estar acondicionados para su traslado y este **acondicionamiento** está relacionado a **factores**, como por ejemplo con la **normativa de los diferentes países, embalajes a utilizar y los medios de transporte**.

- **Tipos de carga:** a **granel** o **sueeltas** (hace referencia por ejemplo a heladeras, hornos, etc.).
- **Por su naturaleza:** **perecederas, frágiles** (marcas de fácil interpretación), de **dimensiones y pesos especiales** (precisa grúa) o **peligrosas**.

### Transporte internacional de cargas

Cada modo de transporte tiene sus propios medios, terminales, sujetos y documentos específicos. La elección de toda la cadena de distribución desde el punto de origen hasta el destino implica seleccionar rutas principales o alternativas, considerando zonas geográficas, y asegurando que se cumplan los requisitos de marcas, etiquetas y embalajes adecuados.

Es CLAVE entender **cómo la logística influye en el precio del producto**, lo cual depende de varios **factores**, como el **tamaño del lote en el que se vende**, para amortizar los costos logísticos.

El **costo de los servicios entre el origen y el destino** se conoce como el **costo de la DFI**. La cadena de DFI se refiere a la ejecución secuencial de operaciones, y el **tiempo de tránsito** es el periodo necesario para completar el traslado.

**Sistemas de distribución** → integrado por 3 pilares fundamentales (transporte, infraestructura y organizaciones) que dependen uno del otro.

#### Transporte marítimo

Se destaca por su capacidad para **mover grandes cantidades de mercancía** tanto en **peso** como en **volumen**.

#### Tipo de servicio

- 1) **Líneas regulares** → cumplen **rutas específicas** en **intervalos regulares**, pasando por los **mismos puertos aproximadamente en las mismas fechas**. Ofrecen los **mismos servicios y tarifas regulares**.
  - a. **Líneas conferenciadas:** empresas que pertenecen a una conferencia, ofreciendo los **mismos precios y servicios**.
  - b. **Líneas outsiders:** empresas con servicios regulares cuyas **tarifas varían según la oferta y la demanda**.
- 2) **Transporte tramp** → **buques** contratados para operaciones específicas **sin rutas ni frecuencias fijas**. Se desplazan de puerto a puerto **según la demanda**.

- a. **Cesión o casco desnudo:** el arrendatario recibe el buque y es responsable de la tripulación, combustible, suministros y servicios portuarios, similar a alquilar un auto.
- b. **Locación:** se contrata un buque con todos los servicios incluidos, parecido a un uber.
- c. **Trip charter**
- d. **Time charter**

### Transporte aéreo

El transporte aéreo se distingue por su **velocidad y seguridad**, aunque suele ser **más costoso** en comparación con el transporte marítimo. A diferencia del marítimo, las tarifas en el transporte aéreo se determinan por peso (kg) y volumen (cm<sup>3</sup>).

#### Tipo de tarifas

- a. **Tarifa general:**
  - **Cargo mínimo (M):** para aquellas mercaderías pequeñas que alcanzan con el peso a la tarifa más baja.
  - **Cargo normal (N):** tarifa estándar para cargas hasta cierto peso, hasta 45 kg.
  - **De cantidad (Q):** tarifas aplicables a cargas que exceden los 45 kg.
- b. **De clase:**
  - Específicas para mercancías que requieren tratamientos especiales.
  - Ejemplos: animales, oro, joyas, y dinero, cada uno con tarifas especiales.
  - Pueden estar sujetas a aumento (S) o reducción (R).
- c. **De carga específicas:** son tarifas desarrolladas para cubrir necesidades especiales que pueden ser negociadas con un sector o con el gobierno.
- d. **Gubernamental:** para cualquiera de los poderes y es una tarifa especial para lo que necesite el gobierno.
- e. **Carga unitarizada:** uso de contenedores específicos para optimizar el espacio en la bodega del avión. Reducción significativa en los costos de embalaje debido a la forma especializada del contenedor.

### Transporte terrestre

Se caracteriza por su **red extensa y accesibilidad**, aunque presenta **desventajas** en términos de **costos y seguridad**. Las tarifas se fijan de acuerdo con una tonelada igual a 2 o 3 m<sup>3</sup>.

- **Carretero:** puede ser **inseguro y costoso en largas distancias**. Es necesario seguir las rutas específicas debido a requisitos de seguro y logística, lo que **impide desviarse sin autorización previa**.
- **Ferrovioario:** ofrece **costos más bajos** y **reduce los gastos logísticos**.

---

### Envases, embalajes y etiquetas

- El **envase protege el producto** durante el transporte y es la unidad de comercialización. Debe cumplir con **normativas específicas del mercado en el cual se va a comercializar**.
- El **etiquetado** debe incluir la **información necesaria según las regulaciones del mercado de destino**.
- El **embalaje** debe **minimizar el costo del flete** y **proteger contra daños** mecánicos, físicos y térmicos durante el manejo, apilamiento y almacenamiento.
- Las **etiquetas y marcas de embalaje** deben indicar manipulación adecuada, fragilidad, capacidad de apilamiento, identificación logística, destinatario, y cumplir con las normas internacionales de control aduanero en términos de visibilidad y ubicación.

---

### Marcas

Deben ser legibles, indelebles, suficientes, conformes a la ley y fácilmente ubicables.

- **Identificatorias o informáticas** → incluyen peso, país de origen, licencias.
- **Precautorias o estándar** → utilizan **símbolos pictóricos** para conocer el tratamiento indicado para manipular cada carga (frágil, proteger de la humedad límites de T°).

---

### Contenedores

- **Cerrados, Dry o Seco:** para carga general
- **Open Top:** con techo abierto
- **Open Side:** abierto en sus laterales
- **Iso tank:** una cisterna con esqueleto metálico para graneles principalmente líquidos o gaseosos.
- **Flat Rack:** sin paredes laterales, ni techo es utilizado para mercadería voluminosa, de grandes dimensiones.
- **Graneleros:** preparados con sistema de carga y descarga en el techo y revestimiento interno especial.
- **Platform:** base reforzada utilizado para el transporte de maquinarias o vehículos de gran porte.
- **Reefer:** con equipos para mantener la temperatura interna.
- **De atmósfera controlada:** permiten aletargar el proceso madurativo de las mercaderías utilizando nitrógeno inyectado y bajo nivel de dióxido de carbono.

El motivo por el cual voy a contratar a un seguro internacional puede tener 3 objetivos diferentes:

- **Proteger mercaderías:** por lo que vamos a contratar un seguro de transporte internacional.
- **Asegurar los créditos:** vamos a contratar un seguro de crédito a la exportación.
- **Seguro por alguna obligación que tengo con la aduana:** vamos a contratar un seguro de caución.

---

### Seguro de transporte

---

El seguro de transporte cubre daños parciales o totales de la mercancía desde que se embarca hasta que se descarga.

Normalmente **se asegura bajo la condición CIF**, que incluye el **costo de la mercancía, el seguro internacional y el flete**.

El costo del seguro varía según el tipo de mercancía, la necesidad de acondicionamiento especial y el medio de transporte, siendo **más caro para el transporte marítimo, seguido por el terrestre y el aéreo**.

#### Elementos que se encuentran en el contrato de seguro de transporte

- **Intervinientes**
  - **Tomador:** persona que contrata el seguro (importador o exportador).
  - **Asegurado:** puede o no coincidir con el tomador, puede haber un tercero.
  - **Lo asegurado:** la cosa, la carga.
  - **Beneficiario:** el que cobre el seguro en caso de ocurrir el siniestro.
  - **Asegurador:** es la compañía de seguros.
- **Elementos**
  - **Póliza:** contrato del seguro.
  - **Prima:** el valor que la compañía de seguro le pone al riesgo que cubre.
  - **Premio:** prima+gastos adm+impuestos+gastos finan. **Lo que realmente pagamos**
  - **Cobertura:** lo que la compañía de seguros va a cubrir. Para que haya cobertura el premio debe estar pago a término y además en algunos casos las coberturas pueden tener franquicia.
- **Cobertura**
  - **Individual:** **empresas que no suelen hacer transporte internacional.**
  - **Flotantes:** van a cubrir varias operaciones a lo largo de un tiempo determinado. **Para empresas que hacen transporte internacional más seguido.**
  - **Abierta:** en estas coberturas el transporte de distintas mercaderías se dirige a un cliente.
  - **Forfait o Termino:** empresas de transporte que cubren sus responsabilidades dentro de lo establecido por normativa internacional.

#### 1. Seguro de transporte terrestre

**Todo riesgo:** cubre los posibles daños que la carga pueda sufrir tanto en tramos nacionales como internacionales.

#### 2. Seguro de transporte aéreo

- a) **Todo riesgo:** está vinculado al valor declarado de la mercadería. Además, **es en el único caso en donde la guía aérea** (que es el documento de transporte aéreo) va a **servir de póliza**.
- b) **Avería:**
  - **Simple:** se produce por accidente sin intencionalidad, relacionado directamente con el medio de transporte.
  - **Gruesa:** se genera por una acción intencional del responsable del medio de transporte.

#### 3. Seguro de transporte marítimo

- a. **Buque completo:**
  - **TLO (Total Loss Only):** en caso de **hundimiento o incendio**.
  - **TLVO (Total Loss Vessel Only):** cuando **encalla**.
- b. **Carga suelta:**
  - **ICC "C" o LAP (Libre de Avería Particular):** como un **hundimiento**.
  - **ICC "B" o CA (Con Avería):** incluye **daños causados por agua ingresada a la bodega, daños por contenedores chocados, o mercadería dañada al ser movida**.
  - **ICC "A" o AR (Todo Riesgo):** incluye **daños adicionales causados por la tripulación, robo**.

---

### Seguro de crédito a la exportación

---

El seguro de crédito a la exportación protege al exportador de riesgos comerciales, por ejemplo, el impago por parte del importador.



### Tipo de riesgo

- **Ordinarios:** incluyen riesgos como quiebra, insolvencia comercial.
- **Extraordinarios:** son riesgos por catástrofes o peligros.

**Finalidad:** garantizar al exportador que va a tener un respaldo en caso de que el importador incumpla con los pagos o que en el país de destino se genere algún tipo de conflicto político que impida al importador pagar.

### Seguro de caución

Es un seguro que garantiza el cumplimiento de una obligación (como el pago de impuestos o la ejecución de un contrato). Si el obligado incumple, el **seguro paga al beneficiario**, pero luego **busca recuperar el dinero del deudor original**.

### Carta de crédito

Es un instrumento de pago en donde un **banco garantiza el pago al vendedor** si se cumplen ciertas condiciones. Asegura al vendedor que recibirá el pago.

Si los documentos son correctos, el banco emisor paga al vendedor, garantizando así el pago de la transacción. El comprador reembolsa al banco emisor el monto pagado al vendedor. En el caso de que el banco emisor (de la carta de crédito) no pague, aparece un **tercer banco** que es quien toma esa responsabilidad. El **segundo banco** es uno que se encarga de notificar al vendedor sobre la carta de crédito.

La **carta de crédito** garantiza el pago de una transacción comercial, mientras que el **seguro de caución** garantiza el cumplimiento de una obligación contractual o legal.

## MÓDULO 3: INCOTERMS

- **Acuáticos:** **FAS** (free alongside ship), **FOB** (free on board), **CFR** (cost and freight), **CIF** (cost insurance and freight).
- **Polivalente:** **FCA** (free carrier), **CPT** (cost paid to), **CIP** (cost insurance paid to), **DAP** (delivery at place), **DPU** (delivery place unload), **DDP** (delivery duty paid).
- **EXW** (exwork).

Estas cotizaciones tienen diferentes formas de dividir los costos/riesgo según el vendedor y el comprador. A medida que vamos de la E hacia la D van más beneficios para el comprador (importador).

- Si utilizo un incoterm del **grupo E** el **vendedor no tiene ningún tipo de responsabilidad**, ni siquiera de hacer la solicitud de exportación.
- Si se utiliza el **grupo F**, el vendedor está libre de contratar el medio de transporte internacional.
- En el **grupo C** es a partir del cual **el vendedor deberá de contratar el transporte principal o internacional**.
- En el **grupo D** el vendedor entrega los riesgos y costos hasta un cierto punto del destino. Optativa la contratación de seguro internacional.

Se analiza:

- En origen: embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga a bordo del transporte internacional.
- Transporte: flete
- En destino: descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.



|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                         |           | <div><div></div><div>Packaging and verification</div><div></div><div>Loading</div><div></div><div>Transport</div><div></div><div>Customs export</div><div></div><div>Handling</div><div></div><div>Freight</div><div></div><div>Handling</div><div></div><div>Customs import</div><div></div><div>Transportation to destination</div><div></div><div>Unloading</div></div> |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         |           | COUNTRY, CITY, PLACE OF ORIGIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | TRANSPORTATION | COUNTRY, CITY, PLACE OF DESTINATION |  |  |  |  |
| Incoterms® 2020 ICC   Rules for any mode or modes of transport          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| EXW                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| FCA                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| CPT                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| CIP                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | INSURANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| DAP                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| DPU                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| DDP                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| Incoterms® 2020 ICC   Rules for maritime transport and inland waterways |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| CFR                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| FOB                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| FAS                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
| CIF                                                                     | COST      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         | RISK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         |           | INSURANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                |                                     |  |  |  |  |
|                                                                         |           | SELLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | BUYER          |                                     |  |  |  |  |

\*Todo lo que no aclaro si es costo o riesgo lo que cubre, es porque cubre ambos. Por ejemplo, en el caso de CIF y CFR aclaro costo y riesgo porque el costo del flete lo asume el vendedor, pero el riesgo a partir de que la mercadería se encuentra cargada en el transporte internacional lo asume el comprador.

## EXW

Mínimo riesgo para el exportador → es como un contrato de compraventa local.

EXW es la **única regla internacional que deja libre al vendedor de realizar la operación de exportación**.

El comprador debe buscar la mercadería por la fábrica del fabricante o por algún lugar convenido por él. La **única obligación** que tiene el vendedor es **acondicionar la mercadería** para que el comprador lo pase a retirar.

Lo único que entrega el vendedor es una factura comercial. Ej: A o B, ya que no está exportando, y aparte un remito.

**Riesgo transferido** → las obligaciones del vendedor terminan cuando dispone las mercaderías en su propio local.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación.
- **A cargo del comprador** → carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga a bordo del transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

## FCA

Se puede utilizar para **cualquier medio de transporte**.

**Riesgo transferido** → si el lugar de entrega es en las instalaciones del vendedor, el riesgo se transfiere cuando las mercaderías se cargan en el vehículo del transportista designado por el comprador; si el lugar de entrega es un lugar diferente entonces el riesgo se transfiere cuando las mercs. se ponen a disposición del transportista en ese lugar específico.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación.
- **A cargo del comprador** → carga a bordo del transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

El vendedor entrega factura E, el remito, dependiendo de la mercadería o sus especificaciones, y una copia del formulario de aduana.

## FOB

Para **transporte acuático**.

**Riesgo transferido** → cuando las mercaderías están a bordo del buque, cargadas y estibadas.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga a bordo del transporte internacional.
- **A cargo del comprador** → flete; descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

---

## FAS

---

Lo vamos a utilizar únicamente para aquellos productos que se venden **a granel**. Son utilizados únicamente en **transporte acuático**.

Se trata de **mercadería libre al costado del buque**, esto significa que **el vendedor debe llevar la mercadería hasta la terminal acuática que nos haya indicado el comprador**, los **riesgos y los costos están considerados para el vendedor hasta ese punto**.

**Riesgo transferido** → al costado del buque.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación.
- **A cargo del comprador** → carga a bordo del transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

---

## CFR

---

Son utilizados únicamente en **transporte acuático**.

**Riesgo transferido** → cuando las mercaderías están a bordo del buque, cargadas y estibadas. El **transporte internacional lo paga el vendedor**, pero el **riesgo en este trayecto es del comprador**.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga a bordo del transporte internacional; **costo** de flete.
- **A cargo del comprador** → **riesgo** en flete (durante el transporte internacional); descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

Se entrega factura de exportación, packing list, documento de embarque.

---

## CIF

---

Son utilizados únicamente en **transporte acuático**.

**Igual que el CFR** pero la diferencia es que **el vendedor se contrata el transporte y ADEMÁS el seguro** que cubre únicamente **si pasa algo en el trayecto entre los puertos**, el seguro **no cubre fallas por mal embalado o envasado del producto**.

**Riesgo transferido** → una vez que la mercadería haya sido cargada en el buque en el puerto de origen

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga a bordo del transporte internacional; **costo** de flete y del seguro internacional.
- **A cargo del comprador** → **riesgo** en flete (durante el transporte internacional); descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

---

## CPT

---

Es para **cualquier medio de transporte**.

El vendedor entrega factura E, copia de documento de aduana, certificados varios, packing list.

**Riesgo transferido** → cuando se haga efectiva la entrega de mercadería al primer transportista en origen. El transporte internacional lo paga el vendedor, pero el **comprador asume el riesgo desde que la mercadería se entrega al transportista principal**.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; **costo** de carga en transporte internacional; **costo** de flete; **costo** de descarga del medio de transporte internacional;
- **A cargo del comprador** → **riesgo** de carga al medio de transporte internacional; **riesgo** en flete (durante el transporte internacional); **riesgo** de descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

---

## CIP

---

Es para **cualquier medio de transporte**.

CPT y CIP es lo mismo, pero con la diferencia de que en CIP el vendedor contrata un seguro internacional.

**Riesgo transferido** → cuando se haga efectiva la entrega de mercadería al primer transportista en origen. El **vendedor paga el flete y seguro internacional**, pero el **comprador asume el riesgo desde que la mercadería se entrega al transportista principal**.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; **costo** de carga en transporte internacional; **costo** de flete; **costo** de descarga del medio de transporte internacional.
- **A cargo del comprador** → **riesgo** en carga al medio de transporte internacional; **riesgo** en flete (durante el transporte internacional); **riesgo** de descarga del medio de transporte internacional; trámites de importación; transporte interno hasta destino; descarga en destino.

---

## DAP

---

**Riesgo transferido** → una vez que la mercadería está lista para ser descargada en el lugar de destino.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga en transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; transporte interno hasta destino.
- **A cargo del comprador** → trámites de importación; descarga en destino.

NO INCLUYE COSTOS DE ADUANA DE IMPORTACIÓN EN PAIS DE DESTINO

---

## DPU

---

Es igual al DAP, pero incluye la descarga, por lo tanto, esos costos y riesgos los asume el vendedor.

**Riesgo transferido** → una vez que la mercancía ha sido descargada en el lugar acordado de DESTINO. Es la única regla INCOTERMS QUE OBLIGA AL VENDEDOR A REALIZAR LA DESCARGA EN DESTINO.

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga en transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; transporte interno hasta destino; descarga en destino.
- **A cargo del comprador** → trámites de importación.

NO INCLUYE COSTOS DE ADUANA DE IMPORTACIÓN EN PAIS DE DESTINO

---

## DDP

---

**Riesgo transferido** → en el momento de la entrega de la mercancía en el lugar convenido en destino, SIN DESCARGAR (o sea, en el depósito del comprador, sin descargar).

- **A cargo del vendedor** → embalaje y verificación; carga en el medio de transporte interno; transporte interno; trámite de exportación; carga en transporte internacional; flete; descarga del medio de transporte internacional; transporte interno hasta destino; trámites de importación.
- **A cargo del comprador** → descarga en destino.

A modo RESUMEN (lo que me armé para el parcial)

**a) EXW**

- Incluye embalaje y verificación únicamente.
- No incluye transporte en origen.
- El vendedor dispone las mercaderías en su propio local.

**b) FCA**

- Riesgo y costos transferidos cuando se entrega la mercadería al transportista en origen.
- No incluye costos ni riesgos de carga en terminal de origen.

**c) FOB**

- Solo para transporte marítimo.
- Riesgo y costo transferidos una vez que se carga la mercadería en el transporte internacional.

**d) FAS**

- Solo para transporte marítimo.
- Solo para mercadería a granel.
- Riesgo y costo transferido igual que en FCA.

**e) CFR**

- Solo para transporte marítimo.
- Toma base FOB + costo flete internacional (NO RIESGO durante el flete internacional).

**f) CIF**

- Solo para transporte marítimo.
- Toma base FOB + seguro y costo de flete internacional (NO RIESGO durante el flete internacional).

**g) CPT**

- Toma base FCA + costo transporte internacional (NO RIESGO durante el flete internacional).

**h) CIP**

- Toma base FCA + seguro y costo flete internacional (NO RIESGO durante el flete internacional).

**i) DAP**

- Costos y riesgos cubiertos hasta entrega de mercaderías sin descargar en punto convenido en destino.

**j) DDP**

- Igual que DAP + trámites de importación.

**k) DPU**

- Riesgos y costos cubiertos hasta entrega de mercaderías DESCARGADA.
- No incluye trámites de importación.

## MÓDULO 4: Importaciones

### Clasificación

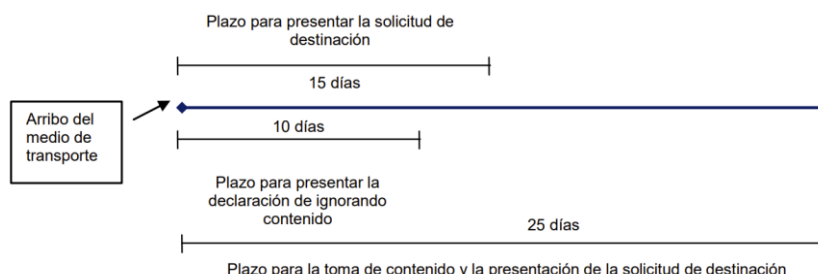
#### Por su uso económico

- |                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A. Bienes de capital  | D. Piezas y accesorios para bienes de capital / bienes de consumo |
| B. Bienes intermedios | E. Vehículos automotores de pasajes                               |
| C. Combustibles       | F. Resto                                                          |

### Destinaciones

**Destinar** una mercadería significa **expresar la voluntad del importador**.

La **destinación aduanera** o **solicitud de destinación**, se rige bajo el principio de “**declaración previa comprometida**” → el importador proporcionará a la Aduana información detallada sobre la mercadería (cantidad, calidad, valor, etc.).



**Plazo para dar destino a la mercadería: 15 días** contado desde la fecha del arribo del medio transportador. De no cumplir con este plazo, “el importador será pasible en forma automática de una **multa** equivalente a un **1%** del valor en aduana de la mercadería.

En caso de que el importador **desconozca en todo o en parte el contenido o las condiciones de la carga objeto de la destinación**, dentro de los primeros **10 días** de arribo el medio de transporte podrá presentar la declaración de “**ignorando contenido**”.

El **procedimiento posterior** a la declaración de “**ignorando contenido**” permite al importador realizar varias acciones. **Primero**, se le autoriza a **realizar un inventario detallado** del contenido de la carga, conocido como la toma de contenido. Luego, el importador puede proceder a la **desconsolidación de la carga**, lo que implica separar y ordenar los diferentes paquetes o bultos que forman parte de esta.

Después de esto, la **carga** debe ser **inspeccionada dentro de un depósito fiscal**, un lugar autorizado por la aduana, en presencia de personal aduanero. Todo este proceso se lleva a cabo con el objetivo de que el **importador** pueda obtener información exacta sobre la carga y, así, **presentar una declaración aduanera precisa y correcta**.

El importador contará con **25 días** contados a partir del arribo del medio de transporte para realizar la toma de contenido y presentar la solicitud de destinación aduanera.

Los **tipos de destinaciones** que el importador puede escoger dependen de las características de la mercadería y su uso previsto. Por ejemplo, algunos productos no pueden ser consumidos en el territorio aduanero y solo pueden permanecer temporalmente para demostración o reparación.

Las **destinaciones** pueden ser:

1. **Definitivas:**
  - a. Para consumo
  - b. Directo a plaza
2. **Suspensivas**
  - a. Depósito de almacenamiento
  - b. Tránsito
  - c. Importación temporal
  - d. Admisión temporal

**Aclaración:** toda destinación suspensiva, finalizado el plazo autorizado por el servicio aduanero, es seguida por una destinación definitiva.

| Concepto                              | Destinaciones definitivas                                         | Destinaciones suspensivas                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingreso al territorio aduanero        | Tiempo y objetivo indeterminado.                                  | Tiempo y objeto determinado. Existe relación directa entre ambos.                                                                                                 |
| Aspectos tributarios                  | Generan hecho imponible: corresponde el pago de tributos.         | No generan hecho imponible: no corresponde el pago de tributos, pero corresponde garantizar los tributos dispensados (los que normalmente se pagan por importar). |
| Circulación en el territorio aduanero | Libre.                                                            | Condicionada al objetivo.                                                                                                                                         |
| Comercialización                      | Permitida si cumple los requisitos de comercialización local.     | No se permite.                                                                                                                                                    |
| Prohibiciones                         | Se aplican tanto las prohibiciones económicas como no económicas. | Solo aplican las prohibiciones no económicas.                                                                                                                     |

#### Diferencias clave

- ✓ **Permanencia:** la destinación definitiva es permanente, mientras que la destinación suspensiva es temporal.
- ✓ **Pago de tributos:** en la destinación definitiva, los impuestos y derechos aduaneros se pagan al momento de la importación. En la destinación suspensiva, estos pagos se suspenden y se garantizan hasta que se cumplan las condiciones específicas del régimen.
- ✓ **Uso de la mercadería:** la destinación definitiva permite el consumo o uso directo en el mercado interno. La destinación suspensiva generalmente implica que la mercadería será reexportada o se usará temporalmente bajo ciertas condiciones.

#### Destinaciones definitivas

Una **destinación definitiva** implica que la **mercadería importada** está destinada a **permanecer en el país de manera permanente**. Es decir, la mercadería entra al país para ser **consumida, utilizada o vendida sin intención de ser reexportada**. Se pagan todos los **impuestos y derechos aduaneros** correspondientes al momento de la importación.

##### Para consumo

La mercadería se importa para ser utilizada o consumida dentro del país. La mercadería importada puede permanecer por **tiempo indeterminado** dentro del territorio aduanero.

##### Directo a plaza

La mercadería se destina directamente al mercado interno para su uso o venta, sin pasar por depósitos intermedios. La mercadería puede ser despachada directamente a plaza sin previo ingreso al depósito fiscal siempre y cuando el importador presente la **solicitud de destinación dentro de los CINCO (5) y DOS (2) días anteriores al arribo del medio de transporte**.

Este procedimiento voluntario se convierte en obligatorio cuando la **mercadería** en depósito presenta **riesgos para la seguridad de las personas o de mercaderías cercanas**, a menos que se almacene en depósitos especialmente acondicionados. También se aplica si el **almacenamiento** es **difícil**.

---

## Destinaciones suspensivas

---

Una **destinación suspensiva** es una **situación temporal** donde la **mercadería no está destinada a permanecer de forma permanente en el país**. En lugar de pagar los **impuestos y derechos aduaneros** al momento de la importación, estos se suspenden (**no se pagan de inmediato**), aunque se debe garantizar que se pagarán si la mercadería no cumple con las condiciones específicas del régimen.

### De depósito de almacenamiento

La mercadería se almacena temporalmente en un depósito fiscal sin ser importada oficialmente.

El plazo que una mercadería puede permanecer sometida a destinación de depósito de almacenamiento:

- 3 meses para la vía marítima o fluvial a partir del arribo del medio de transporte.
- 1 mes para la vía terrestre o aérea a partir del arribo del medio de transporte.

### De tránsito

La mercadería pasa por el territorio aduanero en camino a otro destino sin ser importada al país.

- **Tránsito directo:** la mercadería se transporta desde una aduana de entrada directamente hacia una aduana de salida. El propósito principal es exportar la mercadería fuera del país sin someterla a otras destinaciones aduaneras dentro de Argentina.
- **Tránsito hacia el interior:** la mercadería se transporta desde una aduana de entrada hasta otra aduana dentro del país, llamada "aduanas interiores". En esta aduana interior, la mercadería puede ser sometida a otra destinación aduanera, como almacenamiento temporal, tránsito interno o importación para consumo dentro de Argentina.

### Importación temporaria

La mercadería se importa por un período limitado para un uso temporal y debe ser reexportada después.

La importación temporaria permite la entrada temporal de mercadería, con la obligación de reexportarla dentro de los plazos autorizados, sin que esto implique el pago de nuevos impuestos de importación, salvo determinadas tasas retributivas de servicios aduaneros.

Se puede solicitar una prórroga antes del vencimiento del plazo original, pero el incumplimiento de las condiciones lleva a considerar la mercadería como importada para consumo, sujetándola al pago de tributos correspondientes.

### Subrégimen: destinación suspensiva de importación temporaria con perfeccionamiento industrial con obligación de reexportación

El subrégimen de destinación suspensiva de importación temporaria con perfeccionamiento industrial con **obligación de reexportación** es una modalidad aduanera que permite **realizar procesos industriales en Argentina** utilizando **mercadería importada temporalmente**, bajo la condición de **reexportarla al final del proceso industrial**.

El beneficiario, ya sea la empresa que importó la mercadería o un tercero autorizado, realiza procesos industriales como transformación, elaboración, combinación, o cualquier otro tipo de perfeccionamiento industrial en la mercadería importada.

La mercadería resultante del perfeccionamiento industrial **debe ser exportada** para consumo dentro de los **360 días** contados desde la fecha en que fue liberada bajo el régimen de importación temporaria.

Las mermas, residuos y sobrantes irre recuperables (sin valor comercial) serán considerados pérdidas. Sin embargo, aquellos que tuviesen valor comercial deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los NOVENTA (90) días corridos de realizada la última exportación a fin de cumplir con el régimen por la porción correspondiente.

Si se decide importar la mercadería para consumo, se debe pagar un adicional del 2% mensual sobre el valor en Aduana, con un mínimo del 12% del valor de la mercadería en aduana.

En resumen, al exportar el producto final después de haber sido procesado bajo el régimen de importación temporaria con perfeccionamiento industrial, se deben **pagar los tributos de exportación correspondientes**. Además, se pueden aplicar **reintegros** sobre la **base imponible del producto**, que se determina restando el valor CIF de la mercadería importada temporariamente (es decir, el valor que se pagó por la mercadería al momento de la importación temporaria) del valor total del producto final exportado.

---

## Costo de importación

---

NOTA → a partir de acá nunca vi que tome teoría, esto aplica para la parte práctica.

**Presupuesto de importación:** su elaboración debería preceder a la decisión de importar, dado que este instrumento permite estimar la totalidad de las erogaciones necesarias para poder afrontar el perfeccionamiento de la operación.

**Costo de importación:** se elabora sobre **datos ciertos**, es decir, luego **del perfeccionamiento de la operación de importación**. Esta herramienta tiene una doble finalidad; por un lado, permite producir índices destinados a medir el desempeño del área de importación y, por otro, generar información para estimar los costos de los productos manufacturados o comercializados. Se excluyen aquellos conceptos que están sujetos a mecanismos específicos mediante los cuales el importador puede recuperar el monto desembolsado o

trasladarlo a la siguiente etapa de producción o comercialización. Esto se refiere principalmente a impuestos como el **IVA** (Impuesto al Valor Agregado) y **adelantos de impuestos como el IIBB** (Impuesto sobre los Ingresos Brutos)

Métodos de valoración que deben ser aplicados en orden jerárquico:

- Método 1: Valor de transacción
- Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas
- Método 3: Valor de transacción de mercancías similares
- Método 4: valor deductivo
- Método 5: valor reconstruido

El **valor en aduana de la importación** se determina utilizando el **costo, seguro y flete (CIF)**, cualquiera sea la forma acordada entre el vendedor y el comprador en la operación.

**Si la venta se pacta sin incluir el flete o seguro para la entrega en el primer puerto o lugar de entrada al territorio aduanero, estos costos deben agregarse al valor estipulado en la factura comercial.**

El **valor en aduana** se calcula **comenzando** con el costo **FOB (Free On Board)** de la mercadería, ajustando deducciones e inclusiones necesarias, y añadiendo los costos de flete y seguro internacional para obtener el **valor CIF final**.

En resumen, para la **declaración de valor en aduana**, además de la **factura comercial**, se utilizan el **documento de transporte internacional**, la **póliza de seguro** y, en ocasiones, el **contrato de compraventa internacional**.

El **valor en aduana es crucial** para calcular los derechos de importación y otros impuestos aplicables a las mercancías importadas. Este valor se basa en el costo, seguro y flete (CIF), que puede incluir **ajustes para asegurar que refleje adecuadamente el valor real de la transacción comercial**.

## Ajustes

Los ajustes en la valoración en aduana se realizan para determinar el valor en aduana de manera precisa y justa, reflejando el valor real de la mercancía importada al momento de su ingreso al territorio aduanero.

Los ajustes a realizar al formalizar la declaración de valor ante la Aduana pueden modificar el valor en aduana CIF (Cost, Insurance, Freight) respecto al valor comercial CIF.

### Ajustes positivos (a incluir)

Estos costos se añaden al valor en aduana para reflejar el costo total de llevar la mercancía al territorio aduanero.

- Comisiones y gastos por corretajes salvo comisiones por compra
- Gastos por documentación de exportación
- Envases y embalajes, tanto el costo de los materiales como de la mano de obra
- Herramientas, matrices, moldes, materiales, piezas y elementos, partes y elementos análogos incorporados a las mercaderías importadas
- Gastos de carga
- Descuentos retroactivos
- Descuentos por pago anticipado
- Derechos de patente, regalías, cánones y derechos de licencia (no se incluye derechos de reproducción, distribución o reventa)
- Ajustes por incidencia de la vinculación
- Reversiones
- Deuda a cargo del importado como condición de venta
- Intereses del exportador que se hace cargo el importador como condición de venta
- Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis, realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas

### Ajustes negativos (a deducir)

Se deducen del valor en aduana para evitar inflar artificialmente el valor declarado

- Intereses por cobro diferido (financiación)
- Descuentos y bonificaciones admisibles NO aplicados
- Derechos de reproducción
- Reversión directa o indirecta al vendedor parte alguna del producto
- Gastos incurridos por servicios posteriores (construcción, armado, montaje, entrenamiento o asistencia técnica, calibración, ensayos, etc.)
- Otros conceptos NO admisibles (recargos retroactivos, mantenimiento, servicios post venta, etc.)

El **valor en aduana CIF** afecta los costos directos de importación porque determina la base sobre la cual se calculan los impuestos y cargos aduaneros.



El **valor CIF comercial** es importante para las empresas porque define el precio de venta en el mercado local, influenciando la estrategia de precios y la competitividad.

## Método de cálculo

### Rubro 1: base imponible

Tenemos el valor CIF comercial y el valor CIF aduanero (sobre el que se calculan los impuestos y cargos aduaneros).

#### Valor CIF comercial

##### Valor CIF comercial (o término equivalente según el medio de transporte)

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
|   | FOB (o término equivalente según el medio de transporte) |
| + | Flete internacional (incluye el flete total)             |
| + | Seguro internacional (pagado o por pagar)                |

---

CIF

#### Valor CIF aduanero

##### Valor CIF aduanero o valor en aduana (o término equivalente según el medio de transporte)

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | FOB (o término equivalente según el medio de transporte)                                     |
| +   | Flete BASE internacional (excluir gastos adicionales, ej. TOLL, THC, Bunker, etc.)           |
| +   | Seguro internacional (pagado o por pagar o "mínimo de referencia" <sup>(1)</sup> , el mayor) |
| +/- | Ajustes                                                                                      |

---

CIF base imponible

Bajo el **término CIF**, el **vendedor** es **responsable de contratar un seguro de transporte internacional** para cubrir los riesgos durante el envío de la mercancía al comprador.

Sin embargo, **si la operación de importación no se negocia bajo el INCOTERM CIF** u otro que implique la contratación de un seguro (como CIP), entonces **no es obligatorio** según la legislación argentina que se **contrate un seguro de transporte internacional**. En estos casos, la responsabilidad por cualquier daño, pérdida o defecto en la mercancía durante el transporte internacional recae en el importador o exportador, dependiendo de los términos INCOTERM acordados.

**Para cumplir con los requisitos aduaneros** argentinos en tales situaciones **donde no se contrata un seguro obligatorio**, la legislación exige que el importador utilice lo que se conoce como un **"seguro mínimo de referencia"** al formalizar la declaración de valor aduanero.

### Rubro 2: aranceles de importación

Los aranceles de importación se calculan sobre el valor en aduana o **valor CIF aduanero**.

1. **Derechos de importación** → pueden ser ad-valorem, específicos o mixtos.
  - A. **Derechos ad-valorem: se calculan como un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercancía.** El derecho ad-valorem **no puede exceder el 35% del valor en aduana**. El arancel ad-valorem se clasifica de la siguiente manera:
    - a. **Arancel externo común (AEC):** se aplica a **mercancías de origen extrazona**, es decir, que no pertenecen a los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).
    - b. **Arancel de importación extrazona (DIE):** los países del **MERCOSUR** han reservado ciertas mercancías que consideran sensibles para sus economías. Estas mercancías están gravadas con **aranceles diferenciados en cada país miembro**. Ej: azúcar, automotores, etc.
    - c. **Arancel de importación intrazona (DII):** es el arancel que grava las importaciones intrazona, al día de hoy este arancel es de 0%.
  - B. **Derecho de importación específico mínimo (DIEM):** se aplica como una unidad de valor fija sobre medidas específicas como litros, unidades, metros o toneladas. Este tipo de arancel se utiliza cuando el monto calculado por el derecho ad-valorem es menor que el monto fijo del DIEM. El **DIEM** se utiliza para asegurar que, en caso de que el monto calculado por el derecho **ad-valorem sea muy bajo**, se aplique un monto mínimo fijo. Sin embargo, **este monto fijo (DIEM) siempre debe respetar el límite máximo del 35% del valor en aduana de la mercancía**.

$$d. \text{ ad valorem } < d. \text{ específico } < 35\% \text{ valor en aduana}$$

2. **Tasa estadística** → es un **componente obligatorio** aplicado a todas las importaciones. Es del **3%**. Esto significa que, **sobre el valor en aduana de las mercancías importadas**, se debe calcular y abonar esta tasa. Excepciones: MERCOSUR, Perú, Chile.

Quedando la base imponible (también llamada base imponible IVA):

|       |                              |
|-------|------------------------------|
|       | FOB                          |
| +     | Seguro                       |
| +     | Flete                        |
| +/-   | Ajustes                      |
| <hr/> |                              |
|       | <b>CIF (Valor en aduana)</b> |
| +     | Derecho de importación       |
| +     | Tasa de estadística          |
| <hr/> |                              |
|       | <b>Base Imponible</b>        |

### **Rubro 3: aspectos impositivos**

Los tributos interiores que gravan las importaciones, con el objetivo de equiparar la carga tributaria con los productos de fabricación nacional, se calculan sobre la "Base Imponible Impuestos" (BI).

Esta base imponible es el valor sobre el cual se aplican los impuestos internos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos específicos.

- 1) **Impuesto al valor agregado (IVA):** se aplica a las **importaciones definitivas a consumo de cosas muebles**, con algunas **excepciones** para sectores promocionados como **libros, sellos, y moneda metálica**. Existen **dos alícuotas** principales para el IVA que se aplican a las importaciones:
  - a. **Alícuota general: 21%** o reducida del **10,5%**.
  - b. **Alícuota percepción adicional: 20%** para mercancías generales y del **10%** para ciertos bienes específicos.
- 2) **Adelanto impuesto a las ganancias:** se aplica mediante un régimen de percepción **sobre las importaciones definitivas de mercancías**. Este régimen no grava directamente la importación en sí, sino el beneficio percibido por el posterior uso y comercialización de las mercancías importadas. **Si el producto es para la empresa, tomo 6% de IIGG, si es para uso personal 11%.**
- 3) **Adelanto impuesto sobre los ingresos brutos:** la importación en sí misma no está gravada por el impuesto sobre los Ingresos Brutos. En cambio, el hecho imponible para este impuesto se determina por la posterior venta de los bienes importados. **La percepción se realiza cuando los bienes importados están destinados a ser utilizados o consumidos en el país. Tomar 3%.**

|       |                              |
|-------|------------------------------|
|       | <b>CIF (Valor en aduana)</b> |
| +     | Derecho de importación       |
| +     | Tasa de estadística          |
| <hr/> |                              |
|       | <b>Base Imponible</b>        |
| +     | IVA tasa general             |
| +     | IVA tasa percepción          |
| +     | Adelanto IG                  |
| +     | Adelanto IIBB                |

No se considera costo

- 4) **Impuesto país:** agregar para los ejercicios. Tomar 17,5%.
- 5) **Impuestos internos:** se considera **costo** por la complejidad de su imputación al sistema de pagos a cuenta. Aplica a **tabacos, bebidas alcohólicas, bebidas analcohólicas, jarabes, concentrados, seguros, servicios de telefonía celular, autos, motores, embarcaciones de recreo, aeronaves para el transporte y movimiento, otros bienes (metales preciosos, piedras preciosas).**

$$TE = \frac{100 * TN}{100 - TN}$$

$$IMPUESTO INTERNO = BASE IMPONIBLE IVA \times 1,3 \times \frac{TE}{100}$$

- BI: Base imponible IVA
- TE: Tasa efectiva del impuesto
- TN: es la tasa nominal del tributo aplicable.

### **Rubro 4: gastos de importación**

Se imputan en este rubro todos los gastos incurridos con el fin de formalizar la operación de importación. Entre estos gastos tenemos:

- Gastos de puerto y despacho
- Arancel SIM
- Honorarios del despachante
- Transporte interno, custodia, seguro a depósito/local del importador
- Gastos y comisiones bancarias
- Gastos por emisión de documentación
- Gastos por garantías o cauciones no bancarias (ej. declaraciones inexactas, falta de documentación, etc.)
- Gastos por certificaciones, permisos, licencias, intervenciones de organismos oficiales.

#### **Rubro 5: gastos comerciales**

Entre estos gastos imputados en este rubro podemos mencionar:

- Comisión del agente de compra
- Gastos por asesoramiento comercial
- Gastos por estudios de mercado (deben prorratearse)
- Gastos por misiones comerciales, misiones inversas, rondas de negocio, ferias, etc. (deben prorratearse)

#### **Rubro 6: incidencia financiera**

Se imputan:

- Costos financieros puros** → derivados de:
  - Préstamos financieros:** intereses bancarios por préstamos destinados al pago de la importación, al pago de gastos o cancelación de obligaciones vinculadas a la operatoria aduanera.
  - Financiamiento de proveedor:** gastos por financiamiento otorgado por el vendedor-exportador.
  - Otros:** se imputa en este rubro cualquier interés pagado o gasto financiero incurrido.

- Costos financieros impuros:** representan el costo financiero incurrido debido al tiempo que el **capital** permanece **inmovilizado** desde el momento en que se realizan los pagos hasta que la mercadería está lista para ser vendida o utilizada.

Entre las **inmovilizaciones de capital más habituales** podemos mencionar:

- |                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ✓ FOB o FCA                                                         | ✓ Garantías                              |
| ✓ Transporte y seguro internacional o interno                       | ✓ Almacenaje, manipuleo, etc.            |
| ✓ IVA, adelanto impuestos internos, impuestos a las ganancias, etc. | ✓ Honorarios de despachante              |
| ✓ Prima de seguro de cambio                                         | ✓ Comisiones de agente de compra o venta |
|                                                                     | ✓ Gastos comerciales.                    |

$$IF = C * [(1 + i)^n - 1]$$

Donde

- **IF:** inmovilización financiera
- **C:** capital
- **i:** tasa de interés de referencia
- **n:** plazo

#### **Rubro 7: deducciones**

Cuando se reciben bonificaciones y devoluciones después de finalizada la operación de importación, es importante ajustar el costo y el presupuesto para reflejar adecuadamente estos beneficios que puedan recibirse en concepto de:

- Bono de fidelidad
- Pago anticipado de flete
- Bonificación en la prima de seguro

En caso de que estas devoluciones tengan lugar con posterioridad a la finalización de la operación de importación, se recomienda reducir la incidencia que representa el **diferimiento en el cobro** (período de tiempo entre el momento en que se realiza un gasto o se incurre en un costo y el momento en que se recibe el beneficio o la devolución asociada a ese gasto):

$$DD = \frac{C}{(1 + i)^n}$$

### Donde

- **DD**: deducción diferida
- **C**: capital
- **i**: tasa de interés de referencia
- **n**: plazo

|             |                        |     |  |  |
|-------------|------------------------|-----|--|--|
|             | FOB                    |     |  |  |
| +           | Flete                  |     |  |  |
| +           | Seguro                 |     |  |  |
| +/-         | Ajustes                |     |  |  |
|             | <b>CIF</b>             | (a) |  |  |
| +           | Arancel de importación |     |  |  |
| +           | Tasa de estadística    |     |  |  |
|             | <b>BII</b>             | (b) |  |  |
|             | IVA TG 21%             |     |  |  |
|             | IVA TP 20%             |     |  |  |
|             | AIIBB 3%               | (c) |  |  |
|             | AIG 6%                 |     |  |  |
| no es costo |                        |     |  |  |
| +           | Impuestos internos     |     |  |  |
| +           | Gastos de importación  |     |  |  |
| +           | Gastos comerciales     |     |  |  |
| +           | Incidencia financiera  | (d) |  |  |
| +           | Deducciones            |     |  |  |
| -/+         | Ajuste seguro          |     |  |  |

| PRESUPUESTO DE IMPORTACION                             | COSTO DE IMPORTACION              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rubro 1                                                | Rubro 1                           |
| Rubro 2                                                | Rubro 2                           |
| Rubro 3                                                | Rubro 3 (Solo impuestos internos) |
| Rubro 4                                                | Rubro 4                           |
| Rubro 5                                                | Rubro 5                           |
| Rubro 6 (solo intereses puros)                         | Rubro 6                           |
| Rubro 7 (no corresponde incluir deducciones diferidas) | Rubro 7                           |

$$COSTO = BII + \text{imp. internos} + \text{gastos de operación} + IF + \text{deducciones} \pm \text{ajuste seguro}$$

$$PRESUPUESTO = BII + IVA TG + IVA TP + AIIBB + AIG + \text{imp. internos} + \text{gastos de operación} + IF + \text{deducciones} \pm \text{ajuste seguro}$$

### **Rubro 8: presupuesto y costo de importación**

**Presupuesto:** refleja las *erogaciones que se esperan realizar o que ya se han comprometido*, como pagos anticipados por fletes, seguros, impuestos, entre otros. Su función principal es asegurar que la empresa disponga de los recursos financieros necesarios para completar la operación sin demoras indebidas.

**Costo:** reflejará las erogaciones *imputables contablemente al costo de la mercadería importada*. Incluye los gastos que impactan directamente en el valor final de la mercadería, como el precio de compra, impuestos directamente relacionados con la importación, gastos de transporte y seguro hasta el lugar de destino.

## EJEMPLO EJERCICIO CLASE

### Aclaraciones ejercicios

- Los **honorarios del despachante de aduana** se calculan sobre el **CIF**.
- Las **comisiones bancarias** se calculan sobre la factura comercial (la **condición de compra**, sobre el INCOTERM, por ejemplo DPU, DAP, etc.). En el ejercicio que vamos a desarrollar sería sobre DPU.
- **CUALQUIER GASTO QUE ME DEN EN % y no sea el de DESPACHANTE DE ADUANAS, se va a aplicar sobre la condición de compra (INCOTERM ESTABLECIDO PARA LA COMPRA, en el caso que vemos a continuación sería DPU).**
- **DII** → es para intrazona (MERCOSUR), pero actualmente es del 0%. Todo el resto será DIE y se evaluará si hay una preferencia arancelaria.
- **Mercosur**: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, **Venezuela**.
- **MERCOSUR** → se aplica DII y no hay TE.
- Para el **arancel** solo me fijo en el **país de origen** (ejemplo: si dice que el origen es China pero la procedencia Uruguay, no me importa la procedencia).
- **China**: DIE, TE = 3%. Si es otro país debería aclarar si tiene preferencia arancelaria. Ellos nos van a decir si pertenece o no a la preferencia.
- **LATAM** (fuera MERCOSUR): DIE con preferencia (Acuerdo ALADI). TE = 3%. **PERU Y CHILE NO PAGAN TE (tasa estadística).**
- **MERCOSUR**: DII y TE = 0%.
- **Si el origen es China pero viene de México, NO SE TOMA LA PREFERENCIA ARANCELARIA DE ALADI.**
- **Gastos de operación** → gastos bancarios, gastos de despacho, arancel SIM, honorarios despachante de aduana, comisiones bancarias, certificados específicos (INAL, por ejemplo), THC, certificado de origen, desconsolidación de contenedores, manejo de documentación, gastos de embalaje, transporte depósito-puerto, flete interno (refiere al depósito interno en destino), etc. Para saber **qué gastos incluir como "gastos de operación"** tengo que mirar la cotización asociada a la mercadería (en el siguiente ejemplo sería FCA porque dice USD 3,2 FCA).
- **THC**: gastos por manipulación portuaria.
- **IIGG**: si el producto es para la empresa, tomo **6%** de IIGG, si es para uso personal **11%**.
- La base imponible impuestos es lo mismo que base imponible IVA (BI, BII). Son formas distintas de llamarlo.

### CASO PRACTICO - COSTOS DE IMPORTACION -

Debe calcular el costo de la siguiente importación:

Se trata de 500 envases por 250 CC c/u de jugo concentrado de piña, originario de Mexico DF.

Su proveedor le informa que su país aplica un programa de fomento de fletes marítimos con muy buenos precios y cierran la operación en condición DPU incoterms 2020. La mercadería es decargada en el depósito fiscal ubicado en la localidad de Avellaneda.

Vuestro establecimiento esta ubicado en Berazategui - Provincia de Buenos Aires.

El precio por unidad es de USD 3,20 FCA.

El flete por unidad es de USD 1,55

El seguro del 1%

Los gastos logísticos que demanda la cláusula escogida son de USD 0,35 por unidad.

Para calcular el costo de esta operación contamos con los siguientes datos:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| AEC                             | 0%         |
| DIE                             | 12%        |
| DII                             | 0%         |
| DX                              | 6%         |
| R                               | 2,00%      |
| TE                              | 3,00%      |
| IVA                             | 21%        |
| IVA ADICIONAL                   | 20%        |
| IG                              | 6%         |
| IB                              | 3%         |
| PREFERENCIA ARANCELARIA         | 25%        |
| IMPUESTOS INTERNOS TASA NOMINAL | 6%         |
| GS BANCARIOS                    | USD 120,00 |
| GS DESPACHO                     | USD 100,00 |
| ARANCEL SIM                     | USD 10,00  |
| CERTIFICADO DE ORIGEN           | USD 55,00  |
| DA                              | 1% / CIF   |
| COM. BANC                       | 0,30%      |
| CERTIFICADO INAL                | USD 65,00  |
| THC                             | USD 110,00 |
| FLETE INTERNO                   | USD 55     |

---

## PASO 1: Análisis de datos

---

- Análisis el **origen** de la mercadería → México.
- **Condición INCOTERM** → DPU (incluye todo menos trámites de importación). **Para comisiones bancarias y cualquier gasto que me den como %.**
- **INCOTERM Mercadería** → **para ver qué gastos entran en “gastos de operación”. FCA (dice 3,2\$/unidad FCA)**
- El **precio por unidad** es de USD 3.20 condición FCA (recordar que en este INCOTERM el vendedor no paga el flete internacional).
- El **flete por unidad** es de USD 1.55.
- **Seguro** del 1%.
- **Gastos logísticos** que demanda la cláusula escogida USD 0.35 por unidad.
- **AEC** = 0%
- **DIE** (Derecho importación extrazona) = 12%. **ESTE APLICA PARA MÉXICO, PORQUE NO ESTÁ DENTRO DE LA ZONA DEL MERCOSUR. SOBRE EL DIE, es que aplicamos la preferencia arancelaria.**
- **DII** (Derecho importación intrazona) = 0%
- **DX (Derecho de exportación) = 6%** → no corresponde a esta operación, pero la tengo disponible porque cuando nosotros chequeamos la posición arancelaria de este tipo de productos obtenemos este dato.
- **R (Reintegro): incentivo que se le da a las empresas exportadoras** → no corresponde a esta operación, pero la tengo disponible porque cuando nosotros chequeamos la posición arancelaria de este tipo de productos obtenemos este dato.
- **Tasa estadística (TE)** = 3%
- **IVA** (Tasa General) = 21%
- **IVA ADICIONAL** = 20%
- **IG** (Impuesto a las ganancias) = 6%
- **IB** (Ingresos brutos) = 3%
- **Preferencia arancelaria** = 25%. Para esto tenemos que pensar en el país de origen. En este caso es México. Análisis si Argentina y México forman parte de algún acuerdo que les genere beneficios. Esto me lo van a decir igual en el parcial. Argentina y México forman parte de **ALADI**, y por eso mismo vamos a encontrarnos con alguna **preferencia arancelaria**.
- **TASA NOMINAL (TN) IMPUESTO INTERNO** = 6%. Aplica porque es un **jugo concentrado**.
- **GASTOS BANCARIOS** = USD 120
- **GASTOS DESPACHO** = USD 100
- **ARANCEL SIM** = USD 10
- **CERTIFICADO DE ORIGEN** = USD 55 → por comprarle a México, y por pertenecer ambos países a ALADI, voy a tener que presentar este documento para constatar la realidad de esta situación.
- **HONORARIOS DESPACHANTE DE ADUANA** = 1% CIF → SIEMPRE sobre CIF
- **COMISIONES BANCARIAS** = 0,3% → SIEMPRE sobre la factura comercial (en este caso **condición DPU**).
- **CERTIFICADO INAL** = USD 65 → como es un producto comestible, necesita un certificado especial.
- **THC** = USD 110
- **FLETE INTERNO** = USD 55

---

## PASO 2: Cálculo el valor CIF en aduana

---

Acá parto del INCOTERM de la mercadería. En este caso es FCA, entonces sé que para llegar a CIF tengo que sumarle flete y seguro.

Si fuese FOB, le tengo que sumar el flete internacional y el seguro también.

Si fuese CPT, el flete ya lo tiene incluido. Por ende, solo le sumaría el seguro.

$$VALOR FCA = 3,20 \frac{USD}{unidad} * 500 unidades$$

$$VALOR FCA = \$1.600$$

- Flete internacional = 1,55 USD / unidad

$$Flete internacional = 1,55 \frac{USD}{unidad} * 500 unidades$$

$$Flete internacional = \$775$$

- Cálculo el CFR para obtener el valor del seguro:

$$CFR = Valor FCA + Flete internacional$$

$$CFR = 1600 + 775$$

$$CFR = \$2.375$$

- Cálculo el seguro: 1% sobre CFR



**IMPORTANTE:** SIEMPRE USAR 1%, POR MAS QUE EL ENUNCIADO DIGA QUE SE CONTRATA O NO EL SEGURO, O POR MÁS QUE DIGA QUE EL SEGURO ES 3%, 0,5% O EL VALOR QUE TENGA. SIEMPRE PONER 1% ACÁ (DESPUÉS HARÉ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE):

$$SEGURO = 2.375 \times 1\%$$

$$SEGURO = \$23,75$$

- Ahora puedo calcular el valor CIF

$$CIF = VALOR FOB (o FCA) + flete internacional + seguro internacional$$

$$CIF = \$2.398,75$$

---

### PASO 3: calculo arancel

---

- Origen mercadería: México
- México: área externa al MERCOSUR, entonces evalúo con **DIE**.
- DIE = 12%.
- Además, como México y Argentina forman parte de ALADI, entonces contemplo la preferencia arancelaria.

Calculo derecho de importación → porque hay preferencia arancelaria

---

- DIE = 12%
- Preferencia arancelaria = 25%

$$DERECHO DE IMPORTACIÓN = DIE * (1 - PA)$$

$$DERECHO DE IMPORTACIÓN = 12\% * (1 - 25\%)$$

$$DERECHO DE IMPORTACIÓN A APLICAR = 9\%$$

- Ahora sí, calculo el DIE con el 9%

$$DI = CIF \text{ en aduana} * 9\%$$

$$DI = 2.398,75 * 9\%$$

$$DI = \$215,89$$

#### Anexo: CASO DIEM

Si además de darme el DIE como dato, me dan el DIEM, tengo que ver cual de los 2 es mayor.

Hago:

$$DIE = CIF \text{ en aduana} * \%DIE \text{ actualizado}$$

$$DIEM = cantidad \text{ de unidades} * valor \text{ DIEM por unidad actualizado}$$

$$OMC = 35\% * CIF$$

**Nota:** el DIEM no me lo dan como un valor tipo 2,5 usd/unidad.

**OJO:** si me dan 200 cajas, pero el DIEM me dice 2,5 usd/kg. Tengo que multiplicar 200 cajas \* 2,5 usd/kg \* cantidad de kg por caja.

**SIEMPRE ME QUEDO CON EL DERECHO DE IMPORTACIÓN MAYOR, PERO NO ES CONDICIÓN SUFICIENTE, SINO QUE TENGO QUE VER QUE EL DIEM NO EXCEDA EL 35% DEL CIF:**

- Si **DIE > DIEM**, entonces me quedo con **DI (arancel) = DIE**
- Si el **DIEM > DIE** y **DIEM < OMC**, entonces me quedo con **DI (arancel) = DIEM**
- Si el **DIEM > DIE** y **DIEM > OMC**, entonces me quedo con **DI (arancel) = OMC**.

#### Anexo PREFERENCIA ARANCELARIA

Si me dan una **preferencia arancelaria**, entonces tanto para el DIE como para el DIEM tengo que tenerlo en cuenta, y después de eso hacer la comparación de cuál es mayor y toda la cuestión.

$$DIE\% * (1 - PREFERENCIA \text{ ARANCELARIA})$$

$$DIEM \text{ por unidad} * (1 - PREFERENCIA \text{ ARANCELARIA})$$



Y a partir de ahí hago esto:

$$IE = CIF \text{ en aduana} * \%DIE \text{ actualizado}$$

$$DIEM = cantidad \text{ de unidades} * valor \text{ DIEM por unidad actualizado}$$

$$OMC = 35\% * CIF$$

**Nota:** el DIEM no me lo dan como un valor tipo 2,5 usd/unidad.

**OJO:** si me dan 200 cajas, pero el DIEM me dice 2,5 usd/kg. Tengo que multiplicar 200 cajas \* 2,5 usd/kg \* cantidad de kg por caja.

**SIEMPRE ME QUEDO CON EL DERECHO DE IMPORTACIÓN MAYOR, PERO NO ES CONDICIÓN SUFICIENTE, SINO QUE TENGO QUE VER QUE EL DIEM NO EXCEDA EL 35% DEL CIF:**

- Si **DIE > DIEM**, entonces me quedo con **DI (arancel) = DIE**
- Si el **DIEM > DIE y DIEM < OMC**, entonces me quedo con **DI (arancel) = DIEM**
- Si el **DIEM > DIE y DIEM > OMC**, entonces me quedo con **DI (arancel) = OMC**.

---

#### PASO 4: calculo tasa estadística TE

---

Como México no forma parte del MERCOSUR, se aplica la tasa estadística.

- TE = 3%

$$TE = CIF \text{ en aduana} * 3\%$$

$$TE = 2.398,75 * 3\%$$

$$TE = \$71,96$$

---

#### PASO 5: CALCULO BASE IMPONIBLE (o base imponible IVA)

---

Sumo los valores calculados previamente.

$$BASE \text{ IMPONIBLE IMPUESTOS} = valor \text{ CIF en aduana} + DI \text{ (arancel)} + TE$$

$$BASE \text{ IMPONIBLE IMPUESTOS} = 2.398,75 + 215,89 + 71,96$$

$$BASE \text{ IMPONIBLE IMPUESTOS} = \$2.686,60$$

---

#### PASO 6: Calculo IVA TASA GENERAL 21%

---

- Se calcula sobre la BASE IMPONIBLE

$$IVA \text{ TG} = 2.686,60 * 21\%$$

$$IVA \text{ TG} = \$564,19$$

---

#### PASO 7: Calculo IVA tasa adicional 20%

---

- Se calcula sobre la BASE IMPONIBLE

$$IVA \text{ TASA ADICIONAL} = 2.686,60 * 20\%$$

$$IVA \text{ adicional} = \$537,32$$

---

#### PASO 8: Calculo adelanto IG 6%

---

- Se calcula sobre la BASE IMPONIBLE

$$IG = 2.686,60 * 6\%$$

$$IG = \$161,2$$

---

#### PASO 9: Calculo Imp. País 17,5%

---

- Se calcula sobre la BASE IMPONIBLE

$$Impuesto \text{ país} = 2.686,60 * 17,5\%$$

$$Impuesto \text{ país} = \$470,16$$

---

### PASO 10: Calculo ingresos brutos 3%

---

- Se calcula sobre la BASE IMPONIBLE

$$IB = 2.686,60 * 3\%$$

$$IB = \$80,6$$

---

### PASO 11: Calculo subtotal (base imponible + impuestos nacionales)

---

$$Subtotal = BI IMPUESTOS + IVA 21\% + IVA 20\% + IG + IMP. PAIS + IB$$

$$Subtotal = \$4.500,07$$

---

### PASO 12: Calculo impuesto interno

---

Siempre me van a dar de dato la tasa nominal (TN). Yo calculo la TE, y con eso ya puedo calcular el impuesto interno.

- TN = 6%

$$TE = \frac{100 * TN}{100 - TN}$$

$$TE = \frac{100 * 6}{100 - 6}$$

$$TE = 6,38\%$$

Calculo ahora el impuesto interno:

$$Impuesto interno = BI * 1,3 * TE\%$$

$$Impuesto interno = 2686,6 * 1,3 * 6,38\%$$

$$Impuesto interno = \$222,83$$

---

### PASO 13: CALCULO GASTOS DE OPERACIÓN

---

Gastos bancarios

Es dato: **USD 120**

Gastos de despacho

Es dato: **USD 100**

Arancel SIM

Es dato: **USD 10**

Certificado de origen

Es dato: **USD 55**

Certificado INAL

Es dato: **USD 65**

THC

Es dato: **USD 110**

Flete interno

Es dato: **USD 55**

Despachante de aduana

1% CIF

$$DA = 2.686,6 * 1\%$$

$$DA = \$26,87$$

## Comisiones bancarias

0,3% sobre **DPU** (acordarse de que es sobre la condición de INCOTERM).

Se calculará sobre el valor final que involucra un DPU → costo de las unidades, del flete y costos logísticos (se supone que acá está incluida la descarga):

$$\text{Precio DPU} = 500 * 3,2 + 1,55 * 500 + 0,35 * 500$$

$$\text{Precio DPU} = \$2.550$$

Ahora calculo la comisión bancaria:

$$\text{Comisiones bancarias} = \% * \text{precio INCOTERM}$$

$$\text{Comisiones bancarias} = 0,3\% * 2.550$$

$$\text{Comisiones bancarias} = \$7,65$$

## PASO 15: CARGA TRIBUTARIA TOTAL

Calculo la carga tributaria total:

$$\text{CARGA TRIB. TOTAL} = DI (\text{arancel}) + TE + \text{IMP. NACIONALES} + \text{IMP. INTERNO}$$

$$\text{CARGA TRIB. TOTAL} = DI + TE + \text{IVA } 21\% + \text{IVA } 20\% + IG + \text{IMP. PAIS} + IB + \text{IMP. INTERNO}$$

$$\text{CARGA TRIB. TOTAL} = 215,89 + 71,96 + 1813,47 + 222,83$$

$$\text{CARGA TRIB. TOTAL} = \$2.324,15$$

## PASO 16: Calculo presupuesto

$$\text{PRESUPUESTO} = BII + \text{IVA TG} + \text{IVA TP} + AIIBB + AIG + \text{imp. internos} + \text{gastos de operación} + IF + \text{deducciones} \pm \text{ajuste seguro}$$

$$\text{PRESUPUESTO} = \$5.272,42$$

Para este ejercicio no había gastos de incidencia financiera (IF), ni deducciones ni ajuste seguro.

### Anexo

El tema del ajuste de seguro se da cuando:

- El enunciado aclara que el seguro es, por ejemplo, 3%. Entonces como yo siempre para la base CIF tomo 1% de seguro sobre CFR, acá tengo que hacer un **ajuste negativo** (mayor gasto) de  $\text{CFR} * (3\% - 1\%)$ . Si el seguro en realidad era 0,5% el **ajuste** sería **positivo** (menor gasto) de  $\text{CFR} * (1\% - 0,5\%)$ .
- El enunciado aclara que **no se contrata seguro**. Sin embargo, para el CIF en aduana yo contemplo igual el 1%. Por ende, ahora tengo que hacer un **ajuste positivo** (menor gasto) de  $\text{CFR} * 1\%$ .
- El enunciado dice que el seguro es de \$3000. Entonces puede que tenga que hacer un ajuste negativo o positivo dependiendo de si  $1\% * \text{CFR}$  da mayor o menor que 3000.
  - Ajuste positivo (menor gasto) →  $3000 - 1\% * \text{CFR}$  (RESTANDO)
  - Ajuste negativo (mayor gasto) →  $3000 - 1\% * \text{CFR}$  (SUMANDO)

**Nota:** en este ejercicio no ajusté porque ya el enunciado decía 1% sobre CFR, y no aclaraba que no se contrataba seguro.

## PASO 17: Calculo costo

Para el costo no contemplo impuestos nacionales.

$$\text{COSTO} = BII + \text{imp. internos} + \text{gastos comerciales} + IF + \text{deducciones} \pm \text{ajuste seguro}$$

$$\text{Costo} = 2.686,60 + 549,52 + 222,83$$

$$\text{Costo} = \$3.458,95$$

Para este ejercicio no había gastos de incidencia financiera (IF), ni deducciones ni ajuste seguro.

**Costo unitario:**

$$\text{Costo unitario} = \frac{\text{Costo total}}{\text{cantidad de unidades}}$$

$$\text{Costo unitario} = \$6,92$$